

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [6] 응용소프트웨어 지적재산권 등록 필요

소 관 부 서 : 영업배전시스템실

조 치 부 서 : 영업배전시스템실, ICT기획처

내 용

1. 업무 개요

ICT기획처 신판매SI구축팀(現 영업배전시스템실)은 '14. 11.부터 '차세대 전력 판매정보시스템 구축사업'을 착수 후 시스템 운영을 위한 응용소프트웨어(이하 '응용SW'라 한다)를 개발하여 영업배전정보시스템3.0버전(이하 '영배3.0시스템'이라 한다)을 구축하고, 이 시스템의 일부에서 발생한 중대하자를 보완 개발하여 '22. 4.부터 현재의 영업배전정보시스템4.0버전(이하 '영배4.0시스템'이라 한다)을 전사 확대하여 운영 중이며, 이 시스템의 응용SW를 개발하기 위하여 543억 원을 투입하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「저작권법」 제10조 제2항에 따르면 “저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다.”라고 규정되어 있다.

그리고 “한국전력 차세대 전력판매정보시스템 구축사업 제안요청서” VI. 기타

1.(계약조건)을 보면 “계약목적물에 대한 지적재산권¹⁾은 제안요청사와 공동 소유하는 것을 원칙으로 하되, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 간주함”이라고 규정되어 있다.

또한 「업무위탁 용역 계약특수조건」 제10조(지적재산권)에 의하면 “계약 상대방은 계약에 의해서 공급한 용역 또는 용역결과물로 인하여 발주자가 제3자로부터 일체의 지적재산권 및 기타 독점적 권리에 대한 침해를 이유로 소송 또는 손해배상청구 등을 받지 않도록 해야 한다”라고 규정되어 있다.

더불어 「컴퓨터프로그램 저작권 관리절차서」 제6조에는 컴퓨터프로그램 저작권 등록대상으로 “직원이 직무와 관련하여 창작한 컴퓨터프로그램, 공사의 연구개발에 의하여 발생하는 컴퓨터프로그램”으로 규정하고 있다.

따라서 우리 회사에서 사용 중인 컴퓨터 프로그램에 대한 저작권 등록은 지적재산권 보호에 있어 중요한 요소이므로 영업배전시스템실은 영배3.0, 영배4.0시스템 응용SW에 대한 저작권을 등록함으로써 법적 권리보호의 실효성을 확보할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 영배3.0, 영배4.0시스템과 관련된 지적재산권의 등록²⁾여부를

1) 지적재산권: 특허권, 실용신안권, 상표권, 저작권

2) 저작물에 관한 일정한 사항(저작자 성명, 창작년월일, 맨 처음 공표 연월일 등)과 저작재산권의 양도, 처분제한, 질권설정 등 권리의 변동에 대한 사항을 저작권등록부 라는 공적인 장부에 등재하고 일반 국민에게 공개, 열람 하도록 공사하는 것

확인한 결과, 영업배전시스템실과 한전KDN(주)는 지적재산권의 존재 자체를 모르고 있었으며, 지적재산권의 등록 필요성에 대해서도 인지하지 못하고 있었다.

또한 시스템 구축사업 제안요청서('14. 7.)에 따라 시스템 지적재산권 소유와 지분은 공동으로 소유하도록 되어 있어 감사기간 중 영배3.0, 영배4.0시스템과 관련된 지적재산권 등록 현황을 점검한 결과, 등록된 권리가 없는 것으로 확인되었다.

한편 영배3.0, 영배4.0시스템은 「저작권법」 제10조 제2항에 따라 저작권을 등록하지 않아도 응용SW의 창작과 동시에 권리가 발생하지만, 이와 별도로 저작권을 등록함으로써 [표]와 같이 추정력³⁾과 대항력⁴⁾이 발생하고 법정손해배상제도⁵⁾를 이용할 수 있는 법적 효과를 얻을 수 있다.

[표] 저작권 등록 시 발생하는 법적 효과

구 분	효 과
추정력	• 저작자로 등록된 자는 등록 저작물의 저작자로 추정받음 • 저작물의 창작년월일과 공표연월일 등 해당 사실을 등록하면 법에서 부여하는 추정력 발생 • 등록된 저작권을 침해한 자는 침해행위에 대한 과실이 있는 것으로 추정받음 • 저작권 미등록 시 권리자 본인이 주장 사실을 직접 입증해야 하지만 등록 시 등록된 주장 사실에 대한 입증책임을 면함 • 추정사실을 부인하려는 자가 법률상 추정을 번복할 증거를 제시(입증책임 전환)하여야 함

3) 등기가 형식적으로 존재할 경우에는 이에 상응하는 실체적 관리관계가 있는 것으로 추정되는데, 이러한 추정에 따르는 힘

4) 이미 유효하게 성립한 권리관계를 제3자가 부인하는 경우에 그 부인을 물리칠 수 있는 법률상의 권능

5) 지적재산권을 침해 당했을 경우 원고측이 입증하지 않더라도 법률에 규정된 손해배상액의 규정하여 배상을 받을 수 있도록 하는 제도

구 분	효 과
대 항력	• 권리 변동 사실을 등록하지 않아도 권리 변동의 당사자 사이에는 변동 효력이 발생하지만, 당사자가 아닌 제3자가 권리 변동 사실을 부인할 때에는 제3자에 대하여 변동행위가 있었음을 주장할 수 없음 • 하지만 저작재산권⁶⁾, 저작인접권⁷⁾, 데이터베이스 제작자의 권리 변동 사실 등을 등록하면 이 사실에 대해 제3자에게 대항 가능
법정손해배상 제도	• 민사소송에서는 원고가 실제 발생한 손해를 입증해야 그에 상응하는 손해배상을 받을 수 있음 • 침해행위가 있기 전 저작물을 등록하면 원고가 실손해를 입증하지 않은 경우에도 사전에 저작권법에서 정한 일정한 금액(저작물 마다 1천만 원, 영리 목적 고의의 경우 5천만 원 이하)을 법원이 원고의 선택에 따라 손해액으로 인정할 수 있음

자료: 한국저작권위원회(www.copyright.or.kr) '저작권 등록의 효과' 재구성

그리고 영배2.0시스템⁸⁾의 경우 응용SW 53종에 대하여 [별표]‘영배2.0시스템 저작권 등록 내역’과 같이 우리 회사를 저작자로 하여 '07. 11. 30. 저작권을 등록한 사실을 한국저작권위원회의 등록정보 조회를 통해 확인하였다.

따라서 영배3.0, 영배4.0시스템은 응용SW 구축에 543억 원이라는 막대한 예산이 투입되었고, 우리 회사의 영업, 배전업무 전반을 수행하는 매우 중요한 핵심 시스템으로 관련 프로그램의 저작권 등록을 통해 쉽게 법적권리를 보호받을 수 있는 각종 효과를 고려해 볼 때 시스템 응용SW의 저작권의 등록을 통해 저작권에 대한 법적 권리를 확고히 하여 향후 법적 분쟁 발생 시 이를 통해 효과적으로 대응하는 것이 필요하다.

6) 원작자가 자신의 창작물에 대하여 가지는 경제적 권리

7) 저작물의 사용 또는 이용과 관련된 다른 개인이나 단체의 권리

8) '99년 구축 완료 후 영배4.0시스템 본격 운영 전까지 운영한 시스템(영배2.0시스템)

그리고 우리 회사의 업무 전반에 걸쳐 AI, 빅데이터가 도입되는 등 ICT 역량이 우리 회사의 경쟁력을 좌우하는 시점이므로 「컴퓨터프로그램 저작권 관리 절차서」에서 저작권 등록대상으로 규정한 직원의 직무관련 창작 프로그램, 연구 개발에 의해 발생하는 프로그램뿐만 아니라 우리 회사의 정보화사업 등을 통해 개발된 프로그램도 저작권을 등록하도록 하는 관련 기준의 개정이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토

영업배전시스템실 담당자는 저작권법에 따라 영배3.0, 영배4.0시스템의 저작권과 관련한 분쟁 소지가 발생하여도 법적 대항력은 있다고 판단되며, 앞으로 추가적인 법적 보호를 위하여 회사의 모든 정보시스템에 대한 지식재산권 등록의 필요 여부는 실무업무 부담, 관리비용 등을 고려하여 컴퓨터프로그램 저작권 관리절차서 주관 부서에서 최종 검토할 사항으로 답변하였다.

그러나 영배2.0시스템의 응용SW 53건에 대하여 '07년에 저작권 등록을 한 사례가 있는 점, 저작권을 등록하여 발생하는 회사의 실익이 등록하지 않을 때보다 큰 점을 고려할 때 저작권은 등록하지 않아도 발생한다는 사실만으로 저작권 등록의 필요성을 부인하는 주장은 받아들이기 어렵다.

또한 ICT기획처 ICT전략부 「컴퓨터프로그램 저작권 관리절차서」 담당자는 현재 절차서상 직원이 직무와 관련한 창작한 컴퓨터프로그램, 공사의 연구개발에 의하여 발생하는 컴퓨터프로그램 등 2개 대상 뿐만 아니라 정보시스템 구축사업

등 외부 업체와 계약을 통해 개발된 응용SW도 저작권 등록 대상으로 규정하는 필요성에 동의하며 관련 기준의 개정을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

ICT기획처장은 우리 회사의 프로그램 개발용역, 정보시스템 구축사업 등 외부업체와 계약을 통해 개발되는 응용SW의 저작권 등록과 관련된 기준을 마련해 주시기 바랍니다.(개선)

영업배전시스템실장은 영배3.0, 영배4.0시스템의 응용SW에 대한 저작권을 등록하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	개 선 [1] 통 보 [1]	-	-	영업배전시스템실	영업배전시스템실 ICT기획처

[별표] 영배정보2.0 시스템 저작권 등록 내역

순번	등록번호	종류	제 호	등록일자	저작자
1	S-2007-006661	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전설계-가공설계)	2007-11-30	한국전력공사
2	S-2007-006663	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전설계-지중설계)	2007-11-30	한국전력공사
3	S-2007-006805	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전설계-공사비산출)	2007-11-30	한국전력공사
4	S-2007-006807	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전설계-설계서조회)	2007-11-30	한국전력공사
5	S-2007-006808	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전설계-설계접수)	2007-11-30	한국전력공사
6	S-2007-006814	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(공사관리-공사현황관리)	2007-11-30	한국전력공사
7	S-2007-006819	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전설계-자원코드통계관리)	2007-11-30	한국전력공사
8	S-2007-006820	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(공사관리-공사준공관리)	2007-11-30	한국전력공사
9	S-2007-006822	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(공사관리-공사계약관리)	2007-11-30	한국전력공사
10	S-2007-006824	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(공사관리-기설화W/설비제 원)	2007-11-30	한국전력공사
11	S-2007-006826	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(공사관리-배전공사협력업체시스템)	2007-11-30	한국전력공사
12	S-2007-006827	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(공사관리-공사시공관리)	2007-11-30	한국전력공사
13	S-2007-006831	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-단선도관리)	2007-11-30	한국전력공사
14	S-2007-006832	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(공사관리-배전총가공사)	2007-11-30	한국전력공사
15	S-2007-006835	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전설계-기자재이력관리)	2007-11-30	한국전력공사
16	S-2007-006848	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(공사관리-공사자재관리)	2007-11-30	한국전력공사
17	S-2007-006868	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-공가관리)	2007-11-30	한국전력공사
18	S-2007-006872	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-배전기자재하자관리)	2007-11-30	한국전력공사
19	S-2007-006887	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-배전특수설비관리)	2007-11-30	한국전력공사
20	S-2007-006890	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-안전진단 및 차량관리)	2007-11-30	한국전력공사
21	S-2007-006892	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-용역순시시스템)	2007-11-30	한국전력공사
22	S-2007-006893	컴퓨터프로그램저작물	e영업정보-비상용시스템	2007-11-30	한국전력공사
23	S-2007-006894	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-설비운영통계)	2007-11-30	한국전력공사
24	S-2007-006895	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-순시점검측정)	2007-11-30	한국전력공사
25	S-2007-006899	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-정휴전관리)	2007-11-30	한국전력공사
26	S-2007-006900	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-재해대비설비관리)	2007-11-30	한국전력공사
27	S-2007-006901	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전기술-공급방안)	2007-11-30	한국전력공사
28	S-2007-006904	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-NDIS도면관리)	2007-11-30	한국전력공사
29	S-2007-006906	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전기술-고압부하관리)	2007-11-30	한국전력공사
30	S-2007-006907	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전기술-저압부하관리)	2007-11-30	한국전력공사
31	S-2007-006909	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(내선계기-수전설비관리)	2007-11-30	한국전력공사

순번	등록번호	종류	제 호	등록일자	저작자
32	S-2007-006915	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(공사관리-ERP연계)	2007-11-30	한국전력공사
33	S-2007-006916	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-정휴전통계)	2007-11-30	한국전력공사
34	S-2007-006918	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전기술-보호협조)	2007-11-30	한국전력공사
35	S-2007-006920	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(설비운영-보수자재)	2007-11-30	한국전력공사
36	S-2007-006921	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(e-배전정보 - 계시판 및 시스템관리)	2007-11-30	한국전력공사
37	S-2007-006923	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(DB관리-계통도W/QAQC)	2007-11-30	한국전력공사
38	S-2007-006929	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(e-배전정보 - 정휴전통계)	2007-11-30	한국전력공사
39	S-2007-006930	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(DB관리-기본도)	2007-11-30	한국전력공사
40	S-2007-006934	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(e-배전정보 - 공사관리현황 및 공사설비 통계)	2007-11-30	한국전력공사
41	S-2007-006962	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(e-배전정보 - 배전화선정보 및 상황보고)	2007-11-30	한국전력공사
42	S-2007-006966	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(DB관리-데이터모델링)	2007-11-30	한국전력공사
43	S-2007-007026	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(내선계기-사용잔점검 PDA관리 및 다계기 관리)	2007-11-30	한국전력공사
44	S-2007-007027	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(내선계기-계기 시공관리)	2007-11-30	한국전력공사
45	S-2007-007029	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(e-배전정보 - 내선계기 및 변압기통계)	2007-11-30	한국전력공사
46	S-2007-007033	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(내선계기-계기 조회 및 통계)	2007-11-30	한국전력공사
47	S-2007-007037	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(내선계기-계기계획공사관리)	2007-11-30	한국전력공사
48	S-2007-007045	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(e-배전정보 - 설비통계)	2007-11-30	한국전력공사
49	S-2007-007049	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(DB관리-설비도)	2007-11-30	한국전력공사
50	S-2007-007050	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(DB관리-도면관리)	2007-11-30	한국전력공사
51	S-2007-007059	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(배전기술-상부하관리)	2007-11-30	한국전력공사
52	S-2007-007060	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(내선계기-신증설 및 일반공사관리)	2007-11-30	한국전력공사
53	S-2007-007087	컴퓨터프로그램저작물	영업정보시스템(내선계기-계기 재고관리)	2007-11-30	한국전력공사

자료: 한국저작권위원회(www.copyright.or.kr) 저작권 등록검색 결과 재구성